

TEMA 4. La cotización a la Seguridad Social: normas comunes del sistema

NEW

■ NOVEDAD · JULIO 2026 — Convenio especial de recuperación de cotización por prácticas

Convenio especial para recuperar cotización por prácticas anteriores a 2024

Marco normativo: disposición adicional quincuagésima segunda del TRLGSS (introducida por el RDL 2/2023), desarrollada por la Orden ISM/386/2024, de 29 de abril (BOE-A-2024-8713) y la Orden ISM/812/2024, de 26 de julio, que amplía el plazo de solicitud.

Quiénes pueden acogerse

Personas que realizaron prácticas formativas no laborales o prácticas académicas externas antes del 1/1/2024 (o antes del 1/11/2011, según el tipo) sin que ese periodo cotizase en su momento a la Seguridad Social.

Qué se recupera y cómo

Un máximo de 5 años cotizados (1.825 días) mediante la suscripción de un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), acreditando las prácticas ante el centro donde se cursaron. La base de cotización toma como referencia el año en que se realizó la actividad, con una reducción del 0,77 sobre la cuota.

Plazo y beneficio fiscal

Plazo para solicitar la suscripción del convenio especial: hasta el 31 de diciembre de 2028. Las cuotas abonadas por este convenio especial son deducibles en el IRPF.

Relación con el resto del tema

Distinto de la inclusión obligatoria en el sistema desde octubre de 2023 para las prácticas realizadas a partir de esa fecha (ya recogida en el epígrafe de cotización en supuestos especiales, con reducción del 95 % en la cuota por contingencias comunes): este convenio especial cubre, con carácter retroactivo y voluntario, los periodos ANTERIORES a esa obligación.

¿ENTRA ESTO EN TU EXAMEN?

Aunque el desarrollo normativo es de 2024, el plazo de solicitud sigue abierto hasta el 31/12/2028 y es materia de actualidad recurrente en los boletines de cotización — conviene tenerlo localizado dentro del epígrafe de cotización por prácticas formativas.

TEMA 4. La cotización a la Seguridad Social: normas comunes del sistema

► **ACTUALIZACIÓN 2026 · TEMA 4 — NUEVO respecto de 2025 (marcado en negrita): la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo (BOE 31/03/2026, efectos desde 01/01/2026) sustituye a la Orden PJC/178/2025; tope máximo 5.101,20 €/mes y tope mínimo AT/EP 1.424,40 €/mes; bases mínimas 2026 conforme al SMI de 1.221 €/mes (RD 126/2026); MEI 0,90 %; cuota de solidaridad 1,15 / 1,25 / 1,46 %; tarifa de primas AT/EP en la D.A. 61.ª LGSS (RD-ley 3/2026, adaptada a la CNAE-2025). Cotización adicional en contratos de duración inferior a 30 días: 33,62 €. Nuevo colectivo con cotización adicional del 10,60 %: agentes forestales y medioambientales (RD 919/2025).**

ÍNDICE DEL TEMA

1. 1. LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: NORMAS COMUNES DEL
2. 2. NORMAS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN
3. 2.1. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR
4. 2.2. DINÁMICA DE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR
5. 3. LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS
6. 3.1. PERIODO DE LIQUIDACIÓN
7. 3.2. DEDUCCIONES
8. 3.3. FORMA Y PLAZOS DE LAS LIQUIDACIONES DE CUOTAS
9. 4. COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
10. 4.1. SUJETOS OBLIGADOS DE LA COTIZACIÓN
11. 4.2. SUJETO RESPONSABLE DE LA COTIZACIÓN
12. 4.3. OTROS SUJETOS RESPONSABLES
13. 4.4. DINÁMICA DE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR
14. 4.5. TIPO DE COTIZACIÓN
15. 4.6. COTIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
16. 4.7. BASE DE COTIZACIÓN
17. 4.8. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE COTIZACIÓN
18. 4.9. TOPES MÁXIMO Y MÍNIMO DE COTIZACIÓN
19. 4.10. BASES MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE COTIZACIÓN
20. 4.11. TIPOS DE COTIZACIÓN
21. 4.12. COTIZACIÓN ADICIONAL POR HORAS EXTRAORDINARIAS
22. 4.13. COTIZACIÓN A DESEMPLEO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL Y FORMACIÓN
23. 4.14. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE COTIZACIÓN EN LA SITUACIÓN DE
24. 4.15. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE COTIZACIÓN DURANTE LAS SITUACIONES DE
25. 4.16. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE COTIZACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE
26. 4.17. COTIZACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MECANISMO DE EQUIDAD
27. 4.18. COTIZACIÓN ADICIONAL DE SOLIDARIDAD
28. 4.19. COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL
29. 4.20. COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL
30. 5. COTIZACIÓN EN OTROS SUPUESTOS ESPECIALES
31. 5.1. INCREMENTO EN LA CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES EN
32. 5.2. COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE ABONO DE SALARIOS CON CARÁCTER
33. 5.3. COTIZACIÓN POR PERCEPCIONES CORRESPONDIENTES A VACA
34. 5.4. COTIZACIÓN POR LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN

- 35. 5.5. TIPO DE COTIZACIÓN EN SUPUESTOS ESPECIALES
- 36. 6. LIQUIDACIÓN DE OTRAS DEUDAS
- 37. 6.1. INTRODUCCIÓN
- 38. 6.2. FORMA Y REQUISITOS DE LA LIQUIDACIÓN DE OTRAS DEUDAS

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TEMA?

La cotización es la principal fuente de financiación del sistema. Este tema analiza cómo se calcula la base de cotización, qué tipos se aplican en 2024, quién paga qué parte y cuándo hay que ingresar las cuotas. Los porcentajes y el sistema RED son muy preguntados en oposiciones.

Palabras clave: Base de cotización · Tipos de cotización · Sistema RED · Recargo · FOGASA · Periodo de liquidación

Sistema. La liquidación de cuotas. El Régimen General de la Seguridad Social. Supuestos Especiales. Bases y tipos de cotización. Liquidación de otras deudas.

1. LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: NORMAS COMUNES DEL

SISTEMA

A tenor de lo establecido en el artículo 109.1 de la Ley general de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS), conforme al cual, los recursos para la financiación de la Seguridad Social están constituidos por:

- 1) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus presupuestos generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura.
- 2) Las cuotas de las personas obligadas.
- 3) Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga.
- 4) Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales.
- 5) Cualesquiera otros ingresos.

La cotización puede ser definida como la obligación, impuesta por la ley a ciertas personas y entidades, de contribuir al sostenimiento de las cargas económicas de los regímenes de previsión o seguridad social, de acuerdo con ciertos criterios, también fijados legalmente.

El carácter obligatorio de la cotización lo establece el artículo 18.1 del TRLGSS al decir que la cotización es obligatoria en los regímenes generales y especiales, y ello determina la necesidad de fijar los sujetos, el objeto y el nacimiento, duración y extinción de esta obligación.

En cuanto a su naturaleza jurídica de las cuotas a la Seguridad Social se han destacado dos tesis diferenciadas:

a) Una tesis jurídico-privada, que se basa en las connotaciones que los primeros seguros sociales tenían con los seguros privados, de forma que la cotización tendría una naturaleza análoga a la «prima» de dicho contrato.

b) La tesis jurídico-pública, que parte de la asimilación de la cotización a una obligación de naturaleza tributaria, al venir impuesta por la ley, que le imprime carácter coactivo y no contractual, estableciéndose a favor de un ente público, y para la realización de un interés también público. Esta tesis es la que recoge en la legislación actual, equiparando la cotización a la

Seguridad Social con las prestaciones patrimoniales públicas, como ha quedado reflejado en algunos pronunciamientos del Tribunal

Constitucional.

2. NORMAS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN

MATERIA DE COTIZACIÓN

Obligatoriedad.

1. La cotización a la Seguridad Social es obligatoria en todos los regímenes del sistema.

La cotización por la contingencia de desempleo, así como al Fondo de Garantía

Salarial, por formación profesional y por cuantos otros conceptos se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social será obligatoria en los regímenes y supuestos y con el alcance establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo, así como en otras normas reguladoras de tales conceptos.

2. La obligación de cotizar nacerá desde el momento de iniciación de la actividad correspondiente, determinándose en las normas reguladoras de cada régimen las personas que han de cumplirla.

3. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquellos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa se declarará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo.

4. En caso de que la responsabilidad por la obligación de cotizar corresponda al empresario, podrá dirigirse el procedimiento recaudatorio que se establece en esta ley y en su normativa de desarrollo contra quien efectivamente reciba la prestación de servicios de los trabajadores que emplee, aunque formalmente no figure como empresario en los contratos de trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios comunes.

Artículo 18. LGSS

Bases y tipos de cotización.

1. Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus regímenes, tendrán como tope máximo las cuantías fijadas para cada año por la correspondiente

Ley de Presupuestos Generales del Estado y como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.

3. El tope máximo establecido para las bases de cotización de la Seguridad Social de cada uno de sus regímenes se actualizará anualmente en la Ley de Presupuestos

Generales del Estado en un porcentaje igual al que se establezca para la revalorización de las pensiones contributivas de acuerdo con el artículo 58.2. (Entrada en vigor 1-1-2024).

D.T 38ª LGSS “Desde el año 2024 hasta el año 2050, las sucesivas leyes de

Presupuestos Generales del Estado aprobadas para ese período fijarán el tope máximo de las bases de cotización de los distintos regímenes de Seguridad Social conforme a lo establecido en el artículo 19.3, si bien al porcentaje al que se refiere dicho artículo se le sumará una cuantía fija anual de 1,2 puntos porcentuales”.

4. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 1, la cotización correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realizará mediante la aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación o situación en la tarifa de primas

establecidas legalmente. Las primas correspondientes tendrán a todos los efectos la condición de cuotas de la

Seguridad Social.

La base de cotización para la contingencia de desempleo, en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubierta la misma, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

De igual modo, la base de cotización para determinar las aportaciones al Fondo de

Garantía Salarial y para formación profesional, en todos los regímenes de la Seguridad

Social en los que exista la obligación de efectuarlas, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Art. 19 LGSS

Cotización adicional de solidaridad.

El importe de las retribuciones a las que se refiere el artículo 147, que supere el importe de la base máxima de cotización establecida para las personas trabajadoras por cuenta ajena del sistema de la Seguridad Social a los que resulte de aplicación dicho artículo, quedará sujeto, en toda liquidación de cuotas, a una cotización adicional de solidaridad de acuerdo con los siguientes tramos:

La cuota de solidaridad será el resultado de aplicar un tipo del 5,5 por ciento a la parte de retribución comprendida entre la base máxima de cotización y la cantidad superior a la referida base máxima en un 10 por ciento; el tipo del 6 por ciento a la parte de retribución comprendida entre el 10 por ciento superior a la base máxima de cotización y el 50 por ciento; y el tipo del 7 por ciento a la parte de retribución que supere el anterior porcentaje.

La distribución del tipo de cotización por solidaridad entre empresario y trabajador mantendrá la misma proporción que la distribución del tipo de cotización por contingencias comunes.

Nota: Según determina la Disposición transitoria cuadragésima segunda de la LGSS durante 2025 los porcentajes serán **0,92, 1 y 1,17 %**; **durante 2026, el 1,15, el 1,25 y el 1,46 %, respectivamente**

Art. 19 bis LGSS.

Adquisición, mantenimiento, pérdida y reintegro de beneficios en la cotización.

1. Únicamente podrán obtener reducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio en las bases, tipos y cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, las empresas y demás sujetos responsables que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación al ingreso por cuotas y conceptos de recaudación conjunta, así como respecto de cualquier otro recurso de la Seguridad Social que sea objeto de la gestión recaudatoria de la

Seguridad Social, en la fecha de su concesión.

2. La adquisición y mantenimiento de los beneficios en la cotización a que se refiere el apartado anterior requerirán, en todo caso, que las empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar que hubieren solicitado u obtenido tales beneficios suministren por medios electrónicos los datos relativos a la

inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, variaciones de datos de unas y otros, así como los referidos a cotización y recaudación en el ámbito de la

Seguridad Social, en los términos y condiciones que se establezcan por el Ministerio de

Empleo y Seguridad Social.

No obstante lo anterior, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá autorizar, excepcionalmente y con carácter transitorio, la presentación de dicha documentación en soporte distinto al electrónico previa solicitud del interesado y en atención al número de trabajadores, su dispersión o la naturaleza pública del sujeto responsable.

3. La falta de ingreso en plazo reglamentario de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta devengadas con posterioridad a la obtención de los beneficios en la cotización dará lugar únicamente a su pérdida automática respecto de las cuotas correspondientes a períodos no ingresados en dicho plazo, salvo que sea debida a error de la Administración de la Seguridad Social.

4. Cuando, por causa no imputable a la Administración, los beneficios en la cotización no se hubieran deducido en los términos reglamentariamente establecidos, podrá solicitarse el reintegro de su importe dentro del plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse. De no efectuarse la solicitud en dicho plazo se extinguirá este derecho.

De proceder el reintegro en este supuesto, si el mismo no se efectuase dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la respectiva solicitud, el importe a reintegrar se incrementará con el interés de demora previsto en el artículo 31.3, que se aplicará al del beneficio correspondiente por el tiempo transcurrido desde la fecha en que se presente la solicitud hasta la de la propuesta de pago.

Art. 20 LGSS

Además, siguiendo la estructura del RGCL (Reglamento General de Cotización y

Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social aprobado por RD 2064/95 de 22 de diciembre), dentro de las normas comunes del sistema hemos de distinguir entre elementos de la obligación de cotizar y dinámica de la obligación de cotizar.

2.1. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR

2.1.1. Sujetos de la obligación de cotizar

a) El sujeto activo de la obligación de cotizar a la Seguridad Social es la

Tesorería General de la Seguridad Social —TGSS— (art. 7.1 del RGCL, en cuanto en este servicio común se unifican todos los recursos financieros del sistema de la Seguridad Social, por aplicación de los principios de

solidaridad financiera y caja única.

b) Los sujetos pasivos son las personas físicas o jurídicas obligadas a cotizar, empresarios o trabajadores, en los términos y condiciones que se determinan para cada uno de los regímenes que integran el sistema de la

Seguridad Social (art. 7.2 del RGCL). La obligación de cotizar se impone a todos los sujetos pasivos, hasta el punto de que es nulo todo pacto individual o colectivo por el cual uno de los sujetos obligados a cotizar asuma a su cargo la obligación de pagar total o parcialmente la cuota o parte de cuota a cargo de otro (art. 7.3 del RGCL).

2.1.2. Objeto de la obligación de cotizar

El objeto de la obligación de cotizar está constituido por la cuota, entendida como una suma dineraria que los obligados a cotizar han de pagar a la Seguridad Social.

El artículo 6.2 del RGCL establece que la cuota de la Seguridad Social expresa el importe de la obligación de cotizar a la Seguridad Social durante un tiempo reglamentariamente delimitado, designado periodo de cotización, respecto de los sujetos obligados a cotizar. Dicha cantidad resulta de

la operación liquidatoria de aplicar un porcentaje, llamado tipo de cotización, a una cantidad fijada en las normas aplicables a la cotización en los diferentes regímenes que integran el sistema de la Seguridad

Social, denominada base de cotización y de deducir, en su caso, el importe de las bonificaciones y/o reducciones que resulten aplicables, sin perjuicio de que su cuantía pueda ser fijada directamente por las normas reguladoras de la cotización en los distintos regímenes del sistema.

a) Bases de cotización

La base de cotización constituye uno de los elementos nucleares del sistema de

Seguridad Social por cuanto, de una parte, sobre la misma gira el porcentaje determinante del importe de la cotización y, por otra, sirve para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas de naturaleza contributiva.

Para el artículo 8 del RGCL, las bases de cotización en los diversos regímenes del sistema de la Seguridad Social y para las distintas contingencias respecto del sujeto o categorías de sujetos obligados a cotizar, ya tengan una cuantía previamente fijada o ya se determinen en función de remuneraciones percibidas o estimadas, son las cantidades que resulten de aplicar las reglas que, para los distintos regímenes del sistema, se establecen en la Ley de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio económico, en el RGCL y en las normas que lo complementen y desarrollen en cada ejercicio económico.

Las bases de cotización no pueden ser alteradas, siendo nulo cualquier pacto individual o colectivo que pretenda alterarlas, salvo en aquellos supuestos en que por disposición legal se establezca lo contrario. (Art. 8 RGCL)

1. Las bases de cotización al sistema de la Seguridad Social no podrán ser superiores al límite máximo absoluto establecido.

1.º La cuantía del referido límite máximo será la fijada para cada ejercicio económico por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2.º Dicho límite máximo de las bases de cotización será único para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias comprendidas en el Régimen o en los Regímenes de que se trate y se aplicará cualquiera que sea el número de horas trabajadas, incluidos los supuestos de pluriempleo, pero no los de pluriactividad.

3.º En los supuestos de pluriempleo, el límite máximo absoluto se distribuirá entre todos los sujetos de la obligación de cotizar en proporción a las retribuciones abonadas en cada una de las empresas en que preste sus servicios el trabajador en situación de pluriempleo o conforme al criterio que determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, sin que, respecto de las contingencias comunes, la fracción del tope máximo que se asigne a cada empresa o sujeto obligado pueda ser superior a la cuantía de la base máxima de la categoría profesional del trabajador a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.

4.º A los efectos previstos en este Reglamento, se entenderá por pluriempleo la situación del trabajador por cuenta ajena que preste sus servicios profesionales a dos o más empresarios distintos y en actividades que den lugar a su alta obligatoria en un mismo Régimen de la Seguridad Social.

A los mismos efectos, se entenderá por pluriactividad la situación del trabajador por cuenta propia y/o ajena cuyas actividades den lugar a su alta obligatoria en dos o más

Regímenes distintos del sistema de la Seguridad Social.

2. Las bases de cotización en los Regímenes y para las contingencias a que se refiere este Reglamento tendrán como límites mínimos, salvo disposición expresa en contrario, la cuantía íntegra de los salarios mínimos interprofesionales vigentes en cada momento, incrementados en un sexto.

1.º Las cuantías de los límites mínimos de las bases de cotización serán las fijadas para cada ejercicio económico y se revisarán, en todo caso, cuando se incrementen o disminuyan los importes del salario mínimo interprofesional en función de la edad de los trabajadores.

2.º Los límites mínimos de las bases de cotización serán aplicables para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias incluidas en el Régimen de que se trate, con independencia del número de horas que trabajen o realicen su actividad los

sujetos por los que exista obligación de cotizar, salvo cuando éstos se encuentren vinculados por contratos de trabajo o incursos en una relación jurídica conexas con el trabajo, respecto de los cuales, por disposición legal se establezca expresamente otra cosa.

3.º En los supuestos de pluriempleo, los límites mínimos absolutos se prorratearán asimismo entre todas las empresas y demás sujetos de la obligación de cotizar afectados en proporción a las retribuciones percibidas en cada una de ellas por el trabajador o conforme al criterio determinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

3. Los límites relativos de las bases de cotización están constituidos por las cuantías mínimas y máximas o únicas fijadas en la correspondiente Ley de Presupuestos

Generales del Estado para cada grupo de categorías profesionales o actividades en cada ejercicio económico, en relación con las contingencias y situaciones protegidas por el

Régimen en que resulten aplicables.

4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social adecuará, en función de los días y horas trabajados, los límites mínimos absolutos y las bases mínimas fijadas para cada grupo de categorías profesionales en relación con los supuestos en que, por disposición legal, se establezca expresamente la cotización por días y por horas, con sujeción, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior.

5. Los prorrateos indicados en los apartados 1 y 2 para los supuestos de pluriempleo se llevarán a cabo a solicitud de las empresas o de los trabajadores afectados y surtirán efectos a partir de la liquidación de cuotas que corresponda al mes en que se acredite la existencia de la situación de pluriempleo, salvo que se trate de períodos en los que hubiera prescrito la obligación de cotizar.

Las bases de cotización no pueden ser superiores al límite máximo, que se fija para cada ejercicio económico por la correspondiente Ley de presupuestos generales del

Estado. (Art. 9 RGCL)

b) Tipos de cotización

El artículo 10.1 del RGCL establece que los tipos de cotización en cada uno de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social son únicos y no se pueden fraccionar a efectos de la financiación de las contingencias y situaciones comprendidas en la acción protectora de cada régimen con excepción, en su caso, de las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Los tipos de cotización a los diferentes regímenes de la Seguridad Social y, en su caso, la distribución de los mismos a efectos de liquidación de cuotas, son los establecidos por la Ley de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio económico.

La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por parte de los empresarios y de los empleados de hogar que hubieran asumido el cumplimiento de tal obligación (ya no es posible), en los términos establecidos en este reglamento, se efectuará mediante la aplicación de los tipos de

cotización que correspondan a las actividades económicas de empresas y trabajadores y a las ocupaciones o situaciones de estos últimos, conforme a la tarifa de primas vigente.

La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores por cuenta propia se efectuará mediante la aplicación del tipo de cotización que se determine anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del

Estado, salvo en el caso de los incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por

Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en que dicha cotización se efectuará conforme a lo indicado en el párrafo anterior.

Las primas adicionales a la cotización de accidentes de trabajo que el Gobierno pueda establecer para las empresas que ofrezcan riesgos de enfermedades profesionales podrán diversificarse, en los términos y condiciones fijados por el

Ministerio de Trabajo e Inmigración, en función de la peligrosidad de la industria o clase de trabajo y de la eficacia de los medios de prevención aplicados, sin que dicha diversificación pueda suponer la exoneración de unas empresas y la asunción por otras del importe total de dichas primas adicionales.

La cuantía de las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales resultante de la aplicación de la tarifa de primas vigente y, en su caso, de las primas adicionales a que se refieren los apartados anteriores, podrá reducirse en el supuesto de empresas que se distingan en el empleo de

medios eficaces de prevención. Asimismo, dicha cuantía podrá aumentarse para las empresas que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, en los supuestos y condiciones que determine el

Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La reducción y el aumento previstos en este apartado no podrá exceder del 10 por

100 de la cuantía de las respectivas cuotas, si bien el aumento podrá llegar hasta un 20 por 100 en caso de reiterado incumplimiento de las aludidas obligaciones.

Los tipos de cotización para los conceptos de recaudación conjunta desempleo,

Fondo de Garantía Salarial y formación profesional también se fijan por la Ley de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio económico.

2.2. DINÁMICA DE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR

2.2.1. Nacimiento

La obligación de cotizar a los diferentes regímenes del Sistema de la Seguridad Social nace con el comienzo de la actividad profesional, aun cuando se hayan incumplido las exigencias de inscripción, afiliación y alta, y ello sin perjuicio de la aplicación de la prescripción de 4 años para el requerimiento de las obligaciones incumplidas, y de los efectos que en orden a las prestaciones deban atribuirse a las cotizaciones efectuadas con anterioridad a la presentación de aquellas solicitudes.

2.2.2. Duración

Como precisa el artículo 13 del RGCL, la cotización resulta obligatoria durante todo el periodo en que el trabajador, comprendido en el campo de aplicación del sistema, desarrolle su actividad o preste los servicios determinantes de su inclusión en el correspondiente régimen y subsiste en las situaciones de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado del menor, cumplimiento de deberes de carácter público, desempeño de cargos de representación sindical —siempre que unos y otros no den lugar a la

excedencia en el trabajo o al cese en la actividad— convenio especial, traslado por la empresa fuera del territorio nacional, desempleo contributivo y asistencial, en su caso.

2.2.3. Extinción

La obligación de cotizar se extingue con el cese en el trabajo, en la actividad o en la situación determinante del nacimiento y subsistencia de la obligación de cotizar, siempre que se comunique la baja en el tiempo y forma establecidos.

De esta forma, la no solicitud de la baja, la solicitud fuera de plazo o en modelo o medio distinto de los establecidos, no extingue la obligación de cotizar hasta el día en que se cumple dicha obligación, o la TGSS conozca el cese y curse la baja de oficio

(art. 14 del RGCL). En los supuestos de baja de oficio, se extingue la obligación desde el día en que se llevó a cabo la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

(ITSS) o se hayan recibido los datos o documentos que acrediten el cese en el trabajo o situación de que se trate, en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sin embargo, los interesados pueden probar que no se inició la actividad en la fecha indicada al solicitar el alta o que el cese en la actividad, en la prestación de servicios o en la situación de que se trate, tuvo lugar en otra fecha, a efectos de la extinción de la obligación de cotizar.

3. LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS

La obligación de cotizar a los regímenes del sistema de la Seguridad Social implica la realización de las operaciones, comunicaciones y demás actos necesarios para la determinación de las cuotas de la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así como, en su caso, de los recargos e intereses sobre tales cuotas, mediante la aplicación del tipo o tipos de cotización correspondientes a la base o bases de cotización de los sujetos por los que existe obligación de cotizar durante el período o períodos a liquidar, deduciendo, en su caso, el importe de las deducciones procedentes, en los términos y condiciones establecidos a efectos del cumplimiento de dicha obligación (Art. 15 RGCL)

Las cuotas de la Seguridad Social, desempleo y por conceptos de recaudación conjunta se liquidarán, en los términos previstos en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo, mediante alguno de los siguientes sistemas:

a) Sistema de autoliquidación por el sujeto responsable del ingreso de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

b) Sistema de liquidación directa por la Tesorería General de la Seguridad Social, por cada trabajador, en función de los datos de que disponga sobre los sujetos obligados a cotizar y de aquellos otros que los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deban aportar, en los términos previstos en el artículo 29.2.

Mediante este sistema, la Tesorería General de la Seguridad Social determinará la cotización correspondiente a cada trabajador, a solicitud del sujeto responsable de su ingreso y cuando los datos que este deba facilitar permitan realizar el cálculo de la liquidación.

No se procederá a la liquidación de cuotas por este sistema respecto de aquellos trabajadores que no figuren en alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda durante el período a liquidar, aunque el sujeto responsable del ingreso hubiera facilitado sus datos a tal efecto.

c) Sistema de liquidación simplificada, que se aplicará para la determinación de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, de las cuotas de los Sistemas

Especiales del Régimen General para Empleados de Hogar y para Trabajadores por

Cuenta Ajena Agrarios durante la situación de inactividad, así como de las cuotas fijas del Seguro Escolar, de convenios especiales y de cualquier otra cuota cuya liquidación pueda establecerse a través de este sistema.

Los recursos del sistema de la Seguridad Social distintos a cuotas se liquidarán en la forma y con los requisitos que en esta ley o en sus normas de aplicación y desarrollo se determinen respecto a cada uno de ellos.

El ingreso de las cuotas y demás recursos se realizará en el plazo y forma que se establezcan en esta ley, en sus normas de aplicación y desarrollo o en las disposiciones específicas aplicables a los distintos regímenes y a los sistemas especiales, bien directamente en la Tesorería General de la Seguridad Social o bien a través de las entidades concertadas conforme al artículo 21, así como, en su caso, en otras condiciones legalmente previstas.

También se podrán ingresar las cuotas y demás recursos en las entidades autorizadas al efecto por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quien dictará las normas para el ejercicio de esta función y podrá revocar la autorización concedida, en caso de incumplimiento, previo expediente incoado al efecto.

El ingreso de las cuotas y demás recursos en las entidades concertadas o autorizadas surtirá, desde el momento en que se lleve a cabo, los mismos efectos que si se hubiera realizado en la propia Tesorería General de la Seguridad Social.

(Art. 22 LGSS y Art. 15 RGCL)

3.1. PERIODO DE LIQUIDACIÓN

El artículo 16 del RGCL precisa que el periodo de liquidación de las cuotas es el plazo al que están referidos los elementos y operaciones para la determinación de la cuota objeto de la obligación de cotizar por parte de los sujetos de la misma, a efectos de su pago o cumplimiento.

Con carácter general, los periodos de liquidación de cuotas están referidos a mensualidades naturales completas, aunque el devengo y/o su pago se efectúen por periodos distintos al mes natural. De esta forma:

- a) Las liquidaciones que recaen sobre bases constituidas por retribuciones devengadas por horas, días o semanas, han de estar referidas al mes natural al que corresponda su devengo.
- b) Las liquidaciones de cuotas referidas a conceptos retributivos incluidos en la base de cotización pero que se devenguen por períodos superiores al mensual o que no tengan carácter periódico y que se satisfagan dentro del correspondiente ejercicio económico se prorratearán en las liquidaciones mensuales de dicho ejercicio, en los términos que establezca el Ministerio

de Empleo y Seguridad Social.

- c) Las partes proporcionales de conceptos retributivos incluidos en la base de cotización relativas a meses que ya hubieran sido objeto de liquidación y, en su caso, de pago, así como los incrementos de las bases, de los tipos o de las propias cuotas que deban tener efectos retroactivos serán objeto de liquidaciones complementarias, relacionando o declarando separadamente las bases de cotización para cada mes conforme a los topes, bases y tipos y demás condiciones vigentes en los meses a que correspondan los salarios.

De igual manera se liquidarán, en su caso, aquellas gratificaciones que no pudieran ser objeto de cuantificación anticipada, total o parcialmente, a efectos del prorrateo a que se refiere el párrafo b).

3.2. DEDUCCIONES

1. Las liquidaciones de las cuotas íntegras, resultantes de aplicar a las bases de cotización en su totalidad el tipo que corresponda o, en su caso, las liquidaciones de las cuotas fijas, únicamente podrán ser objeto de deducción mediante corrección de la base, minoración del tipo, reducción o bonificación de las cuotas, por las causas y en los términos y condiciones expresamente establecidos, sin perjuicio de la aplicación de la compensación y demás causas de extinción de las deudas con la Seguridad Social cuando resulten procedentes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 51 y 60 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social.

A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, la adquisición, el mantenimiento y la pérdida de las reducciones, bonificaciones y demás beneficios en las bases, tipos y cuotas de la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta se ajustará a lo dispuesto en la ley y, en particular, en los

artículos 77 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y 29 de la Ley

50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

(Actualmente artículo 20 LGSS).

2. En el sistema de autoliquidación de cuotas, la aplicación de las correcciones de bases, minoraciones de tipos, reducciones y bonificaciones deberá efectuarse por el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar en las liquidaciones de cuotas transmitidas dentro del plazo legalmente establecido o, cuando proceda, en los documentos de cotización presentados en dicho plazo, debiendo ingresarse únicamente la cuota líquida resultante, salvo que la norma que las establezca disponga otra cosa y sin perjuicio de que sus beneficiarios puedan solicitar posteriormente el resarcimiento del importe de la corrección, minoración, reducción o bonificación de la entidad u organismo que deba asumir su coste.

3. En los sistemas de liquidación directa y de liquidación simplificada de cuotas, la

Tesorería General de la Seguridad Social aplicará las correcciones de bases, minoraciones de tipos, reducciones y bonificaciones que correspondan a los trabajadores por los que se practique la liquidación dentro de plazo, para el ingreso de las cuotas resultantes por los sujetos responsables y sin perjuicio de la posibilidad de solicitar con posterioridad el resarcimiento indicado en el apartado anterior.

4. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá comprobar la correcta aplicación de las deducciones a que se refiere este artículo, con independencia del sistema de liquidación utilizado. Las deducciones aplicadas sin causa y/o sin la forma debida, darán lugar a las liquidaciones y reclamaciones administrativas que procedan, sin perjuicio de las sanciones que resulten pertinentes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobación que corresponden a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en ejercicio de las funciones que tiene atribuidas legalmente.

Art. 17 RGCL

3.3. FORMA Y PLAZOS DE LAS LIQUIDACIONES DE CUOTAS

1. En el sistema de autoliquidación, las liquidaciones de las cuotas de la Seguridad

Social, tanto por contingencias comunes como profesionales, que hayan sido devengadas durante el período a que se refiere la liquidación con aplicación, en su caso, de las deducciones, compensaciones y recargos que procedan, efectuadas por los sujetos responsables de su ingreso, deben contener los datos que resulten necesarios para el desarrollo de las funciones de comprobación y, en su caso, liquidación, así como de las demás funciones de gestión recaudatoria y de la acción protectora atribuidas a las entidades gestoras y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estas liquidaciones serán objeto de transmisión electrónica a la Tesorería General de la Seguridad Social o, en su caso, de presentación mediante los respectivos documentos de cotización, hasta el último día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso, conforme a lo previsto en los artículos 55 y 56 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, con independencia de que las cuotas y los recargos que pudieran resultar aplicables se ingresen o no dentro de dicho plazo.

2. En el sistema de liquidación directa, las liquidaciones de cuotas se practicarán en la forma y dentro de los plazos siguientes:

a) Los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la práctica de la liquidación de las

cuotas de la Seguridad Social y aportar los datos que permitan efectuar su cálculo, hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso.

b) El cálculo de la liquidación se efectuará en función de los datos de que disponga la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los sujetos obligados a cotizar, constituidos tanto por los que ya hayan sido facilitados por los sujetos responsables en cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, y por aquellos otros que obren en su poder y afecten a la cotización, como por los que deban aportar, en su caso, los citados sujetos responsables en cada período de liquidación. Respecto a estos últimos datos, el sujeto responsable podrá solicitar a la Tesorería General de la

Seguridad Social la utilización de aquellos que ya hubiera comunicado anteriormente, a efectos del cálculo de las liquidaciones correspondientes a períodos posteriores.

c) La Tesorería General aplicará las deducciones a que se refiere el artículo anterior que procedan así como, en su caso, la compensación del importe de las prestaciones abonadas en régimen de pago delegado con el de las cuotas debidas correspondientes al mismo período de liquidación, en función de los datos recibidos de las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo

26.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

d) Si la liquidación pudiera practicarse con los datos indicados, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a su cálculo, emitiendo el documento electrónico de pago y la relación nominal de trabajadores dentro del plazo reglamentario de ingreso.

e) Si la liquidación no pudiera realizarse porque los datos fueran insuficientes o no resultaran conformes con la normativa sobre cotización y recaudación de la Seguridad

Social, la Tesorería General, en un plazo máximo de 48 horas a contar desde la aportación de aquellos, informará al sujeto responsable sobre la causa que impide su cálculo, debiendo este solventarla y, en su caso, comunicar nuevamente los datos que permitan practicar la liquidación, hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso, para su pago dentro de dicho plazo.

De no solventarse la causa que impide la liquidación, el citado servicio común de la

Seguridad Social procederá a reclamar el importe de las cuotas debidas conforme a los artículos 30 y 32 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el sujeto responsable del ingreso podrá solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la práctica de la liquidación de las cuotas correspondientes a aquellos trabajadores cuyos datos permitan su cálculo.

En este caso, se emitirá el documento electrónico de pago de la cotización correspondiente a tales trabajadores y la relación nominal referida a ellos.

f) Si el sujeto responsable del ingreso de las cuotas solicitase la rectificación o anulación de la liquidación practicada antes del penúltimo día natural del plazo

reglamentario de ingreso, sus obligaciones en este sistema de liquidación se considerarán cumplidas de concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

1.^a Cuando resulte posible efectuar una nueva liquidación de cuotas dentro del plazo reglamentario de ingreso tras solicitar su práctica y comunicar los datos necesarios para ello.

2.^a Cuando no resulte posible efectuar una nueva liquidación de cuotas dentro de dicho plazo por causas imputables exclusivamente a la Administración.

3.^a Cuando, dentro del plazo reglamentario de ingreso, el sujeto responsable del mismo solicite la rectificación de errores materiales, aritméticos o de cálculo en la liquidación practicada que sean imputables exclusivamente a la Administración, y la nueva liquidación en la que se corrijan tales errores se efectúe fuera de plazo.

3. En el sistema de liquidación simplificada, la Tesorería General de la Seguridad

Social practicará la liquidación de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a cada período sin necesidad de solicitud previa por parte del sujeto responsable, considerándose comunicada o presentada dentro de plazo conforme a lo previsto en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para su ingreso por parte de aquel.

4. Mientras se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social, las correspondientes a la contingencia de desempleo, así como para el Fondo de Garantía

Salarial y por formación profesional, se liquidarán y comunicarán en la misma forma y plazo que aquellas.

Art. 18 RGCL

4. COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.1. SUJETOS OBLIGADOS DE LA COTIZACIÓN

Respecto de los sujetos obligados a cotizar, el artículo 141 del TRLGSS prevé que están sujetos a la obligación de cotizar a este régimen general los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen.

La cotización comprende dos aportaciones: una a cargo de los empresarios, y la otra por cuenta de los trabajadores, si bien, a efectos de la cotización por contingencias profesionales, la cotización completa corre a cargo exclusivamente de los empresarios.

Para reforzar este principio, el artículo 143 del TRLGSS establece que será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador asuma la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del empresario.

Igualmente, será nulo todo pacto que pretenda alterar las bases de cotización que se fijan en el artículo 147.

4.2. SUJETO RESPONSABLE DE LA COTIZACIÓN

El empresario es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotización y ha de ingresar las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad (art. 142.1 del TRLGSS), sin perjuicio, asimismo, de la responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa de las personas o entidades sin personalidad a que se refieren los artículos 18 y 168. 1 y 2 del TRLGSS.

Para ello, el empresario ha de descontar a sus trabajadores, en el momento de hacer efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectúa el descuento en dicho momento no puede realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas

a su exclusivo cargo.

En los justificantes de pago de las retribuciones, el empresario ha de informar a los trabajadores de la cuantía total de la cotización a la Seguridad Social indicando, la parte de la cotización que corresponde a la aportación del empresario y la parte correspondiente al trabajador, en los términos que reglamentariamente se determinen

4.3. OTROS SUJETOS RESPONSABLES

El artículo 12 del RGRSS identifica como responsables del pago de las deudas a la

Seguridad Social a los siguientes sujetos: el responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social y, además, los responsables solidarios, los responsables subsidiarios y los sucesores mortis causa de aquellos, en los términos que se indican:

a) Son supuestos de «responsabilidad solidaria».

- En los casos de sucesión, inter vivos o mortis causa, en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente responde solidariamente con el anterior o con sus herederos del cumplimiento de la obligación de cotizar, respecto de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, ingresando las aportaciones del empresario y de los trabajadores en su totalidad que correspondan a periodos anteriores a la fecha de la

transmisión y que no hubieran prescrito. Se entenderá que existe dicha sucesión aun cuando sea una sociedad laboral la que continúe la explotación, industria o negocio, esté o no constituida por trabajadores que prestaran servicios por cuenta del empresario anterior.

En caso de que el empresario sea una sociedad o entidad disuelta y liquidada, sus obligaciones de cotización a la Seguridad Social pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.

- La misma responsabilidad solidaria existe entre los empresarios, cedente y cesionario, en los casos de cesión temporal de mano de obra, aunque sea a título amistoso o no lucrativo, si aquellos infringieren lo señalado en el apartado 2 del artículo 43 del Estatuto de los

Trabajadores, sobre cesión de estos, la cual solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos legalmente establecidos.

- Cuando la actuación de la empresa usuaria y la empresa de trabajo temporal (ETT) vulnere la normativa sobre el contrato de puesta a disposición celebrado entre ambas, la responsabilidad es también solidaria. Si, por el contrario, este contrato se realiza conforme a la normativa, la responsabilidad será subsidiaria.

- En caso de subcontrata de obras o servicios correspondientes a la propia actividad del empresario contratante, el empresario principal responde solidariamente (art. 42 ET):

— Durante los 3 años siguientes a la terminación de su encargo, de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata.

— Durante el año siguiente a la finalización del encargo, de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores responderá solidariamente.

Cabe la exoneración de esta responsabilidad, si solicitada certificación al efecto a la

TGSS, se emite certificación negativa de deudas o no se emitiera en el plazo establecido de 30 días.

La responsabilidad solidaria puede hacerse efectiva en cualquier momento del procedimiento recaudatorio, tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva.

Declarada y notificada a los interesados la responsabilidad solidaria, la TGSS puede dirigir la reclamación de deuda que proceda, a todos o algunos de ellos.

b) Son supuestos de «responsabilidad subsidiaria».

- En las contrata o subcontratas de obras y servicios, el empresario principal responde subsidiariamente, por los incumplimientos con la

Seguridad Social del empresario contratista o subcontratista, respecto de sus trabajadores por cuenta ajena; así como del pago de prestaciones, cuando el empresario haya sido declarado responsable, en todo o en parte de las mismas, siempre que dicho empresario contratista o subcontratista fuese declarado insolvente (art. 168.1 del

TRLGSS).

- Asimismo, se produce esta responsabilidad subsidiaria de las deudas generadas durante la contrata o subcontrata, si la responsabilidad solidaria no se hubiera ejercitado durante el plazo de los 3 años siguientes a la terminación de aquella, siempre que no haya prescrito la obligación de cotizar.

Para poder exigir la responsabilidad subsidiaria son requisitos la declaración de insolvencia del deudor principal y la existencia de un acto administrativo de derivación de responsabilidad dictado por el órgano competente para reclamar la deuda, que deberá ser notificado al responsable subsidiario.

La reclamación de deuda frente al responsable subsidiario comprende la totalidad de la deuda exigible al deudor principal en el momento de su emisión, excluidos recargos, intereses y costas.

c) Los sucesores mortis causa de los obligados al pago de las deudas a la

Seguridad Social responden de estas con el importe de la herencia y con su propio patrimonio, salvo que acepten la herencia a beneficio de inventario

(en cuyo caso, solamente se responde con los bienes de la masa hereditaria).

El procedimiento se inicia o continúa frente a los herederos, una vez que conste y se justifique el fallecimiento del deudor principal, salvo que renuncien o no acepten la herencia expresa o tácitamente, supuesto en el que el procedimiento continuará frente a los bienes de la herencia.

4.4. DINÁMICA DE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR

El artículo 144 de la LGSS establece:

1. La obligación de cotizar nacerá con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba. La mera solicitud de la afiliación o alta del trabajador al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social surtirá en todo caso idéntico efecto.

2. La obligación de cotizar se mantendrá por todo el período en que el trabajador esté en alta en el Régimen General o preste sus servicios, aunque estos revistan carácter discontinuo. Dicha obligación subsistirá asimismo respecto a los trabajadores que se encuentren cumpliendo deberes de carácter público o desempeñando cargos de representación sindical, siempre que ello no dé lugar a la excedencia en el trabajo.

3. Dicha obligación solo se extinguirá con la solicitud en regla de la baja en el

Régimen General al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social.

Sin embargo, dicha comunicación no extinguirá la obligación de cotizar si continuase la prestación de trabajo.

4. La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, incluidas las situaciones especiales de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, gestación desde el día primero de la semana trigésima novena y aquella en la que se encuentren las personas donantes de órganos o tejidos para su trasplante; en la de nacimiento y cuidado de menor; en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural; así como en las demás situaciones previstas en el artículo 166 en que así se establezca reglamentariamente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas tendrán derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años. A estas reducciones de cuotas no les resultará de aplicación lo establecido en el artículo 20.1.

5. La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga y cierre patronal.

6. La obligación de cotizar por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales existirá aunque la empresa, con infracción de lo dispuesto en esta ley, no tuviera establecida la protección de su personal, o de parte de él, respecto a dichas contingencias. En tal caso, las primas debidas se devengarán a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

4.5. TIPO DE COTIZACIÓN.

1. El tipo de cotización tendrá carácter único para todo el ámbito de protección de este Régimen General. Su establecimiento y su distribución, para determinar las aportaciones respectivas del empresario y trabajador obligados a cotizar, se efectuarán en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. El tipo de cotización se reducirá en el porcentaje o porcentajes correspondientes a aquellas situaciones y contingencias que no queden comprendidas en la acción protectora que se determine de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.2, para quienes sean asimilados a trabajadores por cuenta ajena, así como para otros supuestos establecidos legal o reglamentariamente.

4.6. COTIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realizará mediante la aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación, o situación en la tarifa de primas establecida legalmente. Para el cálculo de dichos tipos de cotización se computará el coste de las prestaciones y las exigencias de los servicios preventivos y rehabilitadores.

2. De igual forma se podrán establecer, para las empresas que ofrezcan riesgos de enfermedades profesionales, tipos adicionales a la cotización de accidentes de trabajo, en relación a la peligrosidad de la industria o clase de trabajo y a la eficacia de los medios de prevención empleados.

3. La cuantía de los tipos de cotización a que se refieren los apartados anteriores podrá reducirse en el supuesto de empresas que se distingan por el empleo de medios eficaces de prevención. Asimismo, dicha cuantía podrá aumentarse en el caso de empresas que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. La reducción y el aumento previstos en este apartado no podrán exceder del 10 por ciento de los tipos de cotización, si bien el aumento podrá llegar hasta un 20 por ciento en caso de reiterado incumplimiento de las aludidas obligaciones.

4. Los empresarios que ocupen a trabajadores, a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, deberán cotizar por el tipo de cotización por

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.

Lo previsto en este apartado no será de aplicación a los empresarios que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad. Tampoco resultará de aplicación a los trabajadores embarcados en barcos de pesca hasta 10

Toneladas de Registro Bruto incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

A tal efecto la **disposición adicional sexagésima primera del texto refundido de la LGSS (introducida por el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, y adaptada a la CNAE-2025)**, de

Presupuestos Generales del Estado para 2007 por la que se establece la Tarifa de Primas de AT y EP, establece:

“En orden a la aplicación de lo establecido en el apartado Uno anterior se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

Primera. En los períodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación.

Segunda. Para la determinación del tipo de cotización aplicable en función a lo establecido en la tarifa contenida en esta disposición se tomará como referencia lo previsto en su Cuadro I para identificar el tipo asignado en el mismo en razón de la actividad económica principal desarrollada por la empresa o por el trabajador por cuenta propia incluido en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, conforme a la Clasificación Nacional de

Actividades Económicas (CNAE-2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, y a los códigos que en la misma se contienen en relación con cada actividad.

Cuando en una empresa concurren, junto con la actividad principal, otra u otras que deban ser consideradas auxiliares respecto de aquélla, el tipo de cotización será el establecido para dicha actividad principal. Cuando la actividad principal de la empresa concorra con otra que implique la producción de bienes o servicios que no se integren en el proceso productivo de la primera, disponiendo de medios de producción diferentes, el tipo de cotización aplicable con respecto a los trabajadores ocupados en éste será el previsto para la actividad económica en que la misma quede encuadrada.

Cuando los trabajadores por cuenta propia realicen varias actividades que den lugar a una única inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o

Autónomos, el tipo de cotización aplicable será el más elevado de los establecidos para las actividades que lleve a cabo el trabajador.

Tercera. No obstante lo indicado en la regla anterior, cuando la ocupación desempeñada por el trabajador por cuenta ajena se corresponda con alguna de las enumeradas en el Cuadro II, el tipo de cotización aplicable será el previsto en dicho

cuadro para la ocupación de que se trate, en tanto que el tipo correspondiente a tal ocupación difiera del que corresponda en razón de la actividad de la empresa.

A los efectos de la determinación del tipo de cotización aplicable a las ocupaciones referidas en la letra «a» del Cuadro II, se considerará «personal en trabajos exclusivos de oficina» a los trabajadores por cuenta ajena que, sin estar sometidos a los riesgos de la actividad económica de la empresa, desarrollen su ocupación exclusivamente en la realización de trabajos propios de oficina aun cuando los mismos se correspondan con la actividad de la empresa, y siempre que tales trabajos se desarrollen únicamente en los lugares destinados a oficinas de la empresa”.

Tipos de

Cuadro II cotización

Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades IT IMS Total

a Personal en trabajos exclusivos de oficina. 0,80 0,70 1,50

b Representantes de Comercio. 1,00 1,00 2,00

Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, d 3,35 3,35 6,70 obras y trabajos de construcción en general.

Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías f 3,35 3,35 6,70 que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm.

Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo g 2,10 1,50 3,60 de establecimientos. Limpieza de calles.

h Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad. 1,40 2,20 3,60

4.7. BASE DE COTIZACIÓN

La base de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social se establece en el artículo 147 del TRLSS (desarrollado por el art. 23 del RGCL), de modo que esa base, para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del régimen general, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, está constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena, con las precisiones siguientes:

a) Las percepciones de vencimiento superior al mensual se han de prorratear a lo largo de los 12 meses del año.

b) Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral son objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato. La liquidación y cotización complementaria comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten afectados, si bien se han de aplicar las normas generales de cotización en los términos que reglamentariamente se determinen cuando, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración del trabajador debe incluir, conjuntamente con el salario, la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas.

El apartado 2 del artículo 147 del TRLGSS lista los conceptos retributivos que únicamente no se computan en la base de cotización como son:

a) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, las cuales comprenden dos supuestos distintos:

- Cuando se utilice medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente, las asignaciones no se computan en la base de cotización.
- En los casos no comprendidos en el apartado anterior, la exención se establece en la cuantía y con el alcance previsto en la normativa estatal reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
- b) Respecto de los gastos normales de manutención y estancia generados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia, la exención se establece en la cuantía y con el alcance previstos en la normativa estatal reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
- c) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados y suspensiones estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima prevista en norma sectorial o convenio colectivo aplicable.
- d) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato e) Las prestaciones de la Seguridad Social, así como las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas.
- f) Las asignaciones destinadas por las empresas para satisfacer gastos de estudios dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal a su servicio, cuando tales estudios vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.
- g) Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, y sin perjuicio de la cotización adicional, sin efecto en las prestaciones.

En desarrollo de las previsiones legales citadas, el artículo 23 del RGCL establece reglas sobre valoración de los conceptos retributivos, tanto a efectos de la inclusión en la base de cotización, como, en su caso, para la exclusión de la misma.

A) Inclusión en la base de cotización

A efectos de la inclusión en la base de cotización, determinados conceptos retributivos se han de valorar de diferente forma, en los términos siguientes:

a) Conceptos que se valoran por la totalidad de su importe. Se han de valorar por la totalidad de su importe:

- Las entregas en metálico o por medio de vales o cheques de cualquier tipo para que el trabajador adquiera bienes, derechos o servicios.
- Las acciones o participaciones entregadas por los empresarios a sus trabajadores, que se han de valorar conforme a las reglas de la legislación fiscal.

- Las primas o cuotas satisfechas por los empresarios a entidades aseguradoras para la cobertura de sus trabajadores.
- Las contribuciones satisfechas a planes de pensiones.
- Las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social concedidas por las empresas, a excepción de la mejora de las prestaciones por incapacidad temporal (cuya cuantía se excluye de la base de cotización a la Seguridad Social).

b) Percepciones en especie que se valoran por su coste medio.

Con carácter general, la valoración de las percepciones en especie satisfechas por los empresarios viene determinada por el coste medio que suponga para los mismos la entrega del bien, derecho o servicio objeto de percepción, entendiendo este coste medio como el resultado de dividir los costes totales que suponga para la empresa la entrega de un bien, derecho o servicio directamente imputables a dicha retribución entre el número de perceptores potenciales de dicho bien, derecho o servicio.

No obstante, hay supuestos de valoración de la percepción en especie mediante su coste marginal, como son:

- La prestación del servicio de educación en las etapas de infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado, su valoración vendrá determinada, en el momento de inicio del curso escolar correspondiente, por el coste marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio, entendiendo este como el incremento del coste total directamente imputable a la prestación que suponga para el centro educativo un servicio de educación para un alumno adicional de la etapa de enseñanza que corresponda
- En cuanto al resto de servicios educativos prestados por los centros autorizados en la atención, cuidado y acompañamiento de los alumnos, su valoración viene determinada por el coste marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio.

Esta misma valoración será aplicable a la prestación por medios propios del empresario del servicio de guardería para los hijos de sus empleados.

c) Otros supuestos.

La utilización de una vivienda propiedad o no del empresario o la utilización o entrega de vehículos automóviles se ha de valorar en los términos previstos en la legislación fiscal.

- Cuando la percepción consiste en el uso de vivienda, a efectos de la inclusión en la base de cotización, se ha de aplicar el 5 % o el 10 % del valor catastral, en función de si se ha modificado o no el valor catastral, con el límite del 10 % del resto de las remuneraciones.
- Respecto a la entrega de vehículos, en el caso de entrega de los mismos, se valora por el coste de adquisición para el empresario, incluidos los tributos que graven la operación; si la percepción consiste solamente en el uso, se aplica el 20% anual del coste de adquisición del vehículo, incluidos los tributos.
- Respecto de los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero se han de valorar por la diferencia entre el interés pagado y el referido interés legal vigente en el respectivo ejercicio económico.

B) Exclusión de la base de cotización a) No se computan en la base de cotización las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengadas por gastos en municipio

distinto del lugar del trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia, cuando los mismos se hallen exceptuados de gravamen conforme a la legislación fiscal.

Se considera como asignaciones para gastos normales de manutención y estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería, exclusivamente las siguientes:

- Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las siguientes:

Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen.

Por gastos de manutención, 53,34 euros diarios, si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, o 91,35 euros diarios, si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero.

- Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las asignaciones para gastos de manutención que no excedan de 26,67 o

48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero, respectivamente.

Respecto a los gastos de manutención, el exceso sobre los límites señalados en los apartados citados, se computará en la base de cotización a la Seguridad Social

b) Para la exclusión de la base de cotización, se consideran gastos de locomoción las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos del trabajador por sus desplazamientos fuera de la fábrica, taller,

oficina o centro habitual de trabajo, para realizarlo en lugar distinto del mismo o diferente municipio.

Los gastos de locomoción, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce de ellos al trabajador, están excluidos de la base de cotización cuando se utilicen medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente; de utilizarse otros medios de transporte, están excluidos en los términos señalados en la legislación fiscal, de modo que el exceso se incluye en la base de cotización a la Seguridad Social.

c) En cuanto a las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos y ceses, las cantidades recibidas no se incluyen en la base de cotización cuando las mismas no superan las cantidades previstas en el art. 147.2 b) LGSS. De superar tales límites, el exceso a incluir en la base de cotización se prorrateará a lo largo de los 12 meses anteriores a aquel en que tenga lugar la circunstancia que las motive.

4.8. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE COTIZACIÓN

1. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias comunes en el Régimen General, se aplicarán las siguientes normas:

Primera. Se computará la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización.

Segunda. A la remuneración computada conforme a la norma anterior se añadirá la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año. A tal efecto, el importe anual estimado de dichas gratificaciones extraordinarias y demás conceptos retributivos se dividirá por 365, y el cociente que resulte se multiplicará por el número de días que comprenda el período de cotización de cada mes.

En el caso de que la remuneración que corresponda al trabajador tenga carácter mensual, el indicado importe anual se dividirá por 12.

Tercera. Si la base de cotización que resulte de acuerdo con las normas anteriores no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente al grupo de cotización de la categoría profesional del trabajador, conforme a la tabla establecida en el artículo 3, se cotizará por la base mínima o máxima, según que la resultante sea inferior a aquella o superior a esta. La indicada base mínima

será de aplicación cualquiera que fuese el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.

2. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán las normas primera y segunda del apartado anterior. La cantidad que así resulte no podrá ser superior al tope máximo ni inferior al tope mínimo correspondiente, previstos ambos en el artículo 2, cualquiera que sea el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.

Art. 1 Orden PJC 297/2026**4.9. TOPES MÁXIMO Y MÍNIMO DE COTIZACIÓN**

1. El tope máximo de la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social será, desde el **1 de enero de 2026, de 5.101,20 euros** mensuales, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 3 del Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero**, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

2. Desde el 1 de enero de 2025, el tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al salario mínimo interprofesional vigente, incrementado en un sexto, sin que pueda ser inferior a

1.424,40 euros, salvo disposición expresa en contrario.

Art. 2 Orden PJC 297/2026**4.10. BASES MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE COTIZACIÓN**

Desde el 1 de enero de 2025, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes:

Bases Bases mínimas máximas

Grupo de

Categorías profesionales cotización – –

Euros/mes Euros/mes

Ingenieros y Licenciados. Personal de alta

1 dirección no incluido en el artículo 1.3.c) **1.989,30 5.101,20** del Estatuto de los Trabajadores.

Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes

2 **1.649,70 5.101,20**

Titulados.

3 Jefes Administrativos y de Taller. **1.435,20 5.101,20**

4 Ayudantes no Titulados. **1.424,40 5.101,20** 5 Oficiales Administrativos. **1.424,40 5.101,20** 6

Subalternos. **1.424,40 5.101,20** 7 Auxiliares Administrativos. **1.424,40 5.101,20** Bases Bases mínimas máximas Grupo de Categorías profesionales cotización – – Euros/día Euros/día 8 Oficiales de primera y segunda. **47,48 170,04** 9 Oficiales de tercera y Especialistas. **47,48 170,04** 10 Peones. **47,48 170,04** Personas trabajadoras menores de 11 dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. **47,48 170,04**

Art. 3 Orden PJC 297/2026**4.11. TIPOS DE COTIZACIÓN**

A partir del 1 de enero de 2025, los tipos de cotización al Régimen General serán los siguientes: a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento, a cargo del trabajador.

b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la **disposición adicional sexagésima primera del texto refundido de la LGSS (introducida por el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, y adaptada a la CNAE-2025)**, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.

En el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las empresas que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad.

Art. 5 **Orden PJC 297/2026**

4.12. COTIZACIÓN ADICIONAL POR HORAS EXTRAORDINARIAS

La remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas extraordinarias queda sujeta a una cotización adicional, que no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones.

La cotización adicional por las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor se efectuará aplicando el tipo del 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento, a

cargo del trabajador.

La cotización adicional por las horas extraordinarias que no tengan la consideración referida en el párrafo anterior se efectuará aplicando el tipo del 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento, a cargo del trabajador.

Art. 5 **Orden PJC 297/2026**

4.13. COTIZACIÓN A DESEMPLEO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL

1. La base de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de las personas trabajadoras por cuenta ajena, en todos los regímenes de la

Seguridad Social que tengan cubiertas tales contingencias, a excepción de las personas trabajadoras incluidas en los grupos segundo y tercero del Régimen Especial de la

Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, cuya base de cotización se determina conforme a lo que dispone la **Orden ISM/31/2026, de 23 de enero**, por la que se establecen para el año 2025 las bases de cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidas en los grupos segundo y tercero, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En los supuestos de contratos para la formación y el aprendizaje, de contratos de formación en alternancia y de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, se estará a lo previsto en el artículo 46.

Con independencia de su inclusión en la base de cotización por desempleo, en el cálculo de la base reguladora de la prestación se excluirá la retribución por horas extraordinarias, según dispone el artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

2. Los tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional serán, desde el 1 de enero de 2025, los siguientes:

a) Desempleo:

1.º Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos de formación en alternancia, para la formación y el aprendizaje, formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, de relevo, interinidad, y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con personas trabajadoras que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al

33 por ciento: 7,05 por ciento, del que el 5,5 por ciento será a cargo de la empresa y el

1,55 por ciento, a cargo de la persona trabajadora.

2.º Contratación de duración determinada:

Contratación de duración determinada a tiempo completo o a tiempo parcial: 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento, a cargo de la persona trabajadora.

3.º Transformación de la contratación de duración determinada en contratación de duración indefinida: Cuando el contrato de duración determinada, a tiempo completo o

parcial, se transforme en un contrato de duración indefinida, se aplicará el tipo de cotización previsto en el apartado 2.a).1.º desde el día de la fecha de la transformación.

4.º Socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas: Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, así como los socios de trabajo de las cooperativas, incluidos en regímenes de Seguridad Social que tienen prevista la cotización por desempleo cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).1.º, si el vínculo societario con la cooperativa es indefinido, y al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º, si el vínculo societario con la cooperativa es de duración determinada.

5.º Colectivos con una relación de servicios de carácter temporal con las administraciones, los servicios de salud o las fuerzas armadas: Los funcionarios de empleo de las administraciones públicas, el personal con nombramiento estatutario temporal de los servicios de salud, los militares de complemento y los militares de tropa y marinería de las fuerzas armadas que mantienen una relación de servicios de carácter temporal cotizarán según lo previsto en el apartado 2.a).1.º, si esos servicios son de interinidad o sustitución, y según lo previsto en el apartado 2.a).2.º, si esos servicios son de carácter eventual.

6.º Reconocimiento de discapacidad durante la vigencia del contrato de duración determinada: El tipo de cotización previsto en el apartado 2.a).2.º se modificará por el establecido en el apartado 2.a).1.º, desde la fecha en que se reconozca a la persona trabajadora un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento.

7.º Representantes de comercio que presten servicios para varias empresas: A los representantes de comercio que presten servicios como tales para varias empresas les será de aplicación el tipo de cotización por desempleo que corresponda a cada contratación.

8.º Internos que trabajen en talleres penitenciarios y menores: A los penados y menores que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y centros de internamiento les será de aplicación el tipo previsto en el apartado 2.a).1.º

9.º Cargos públicos y sindicales: Los cargos públicos y sindicales incluidos en el artículo 264.1.e) y f) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º

10.º Reservistas: Los reservistas voluntarios, salvo cuando sean funcionarios de carrera, y los reservistas de especial disponibilidad, cuando sean activados para prestar servicios en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º b) Fondo de Garantía Salarial: el 0,20 por ciento, a cargo de la empresa.

c) Formación profesional: el 0,70 por ciento, del que el 0,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento, a cargo de la persona trabajadora.

Art. 33 **Orden PJC 297/2026**

4.14. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE COTIZACIÓN EN LA SITUACIÓN DE PLURIEMPLEO

1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de pluriempleo se aplicarán las siguientes normas:

a) Para las contingencias comunes:

Primera. El tope máximo de las bases de cotización, establecido en **5.101,20** euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada a la persona trabajadora en cada una de ellas.

Segunda. Cada una de las empresas cotizará por los conceptos retributivos computables que satisfaga a la persona trabajadora, con el límite que corresponda a la fracción del tope máximo que se le asigne.

Tercera. La base mínima correspondiente a la persona trabajadora, según su categoría profesional, se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicada para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo. Si a la persona trabajadora le correspondieran diferentes bases mínimas de cotización por su clasificación laboral se tomará para su distribución la base mínima de superior cuantía.

b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:

Primera. El tope máximo de la base de cotización, establecido en **5.101,20** euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada a la persona trabajadora en cada una de ellas.

Segunda. El tope mínimo de cotización se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicado para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo.

Tercera. La base de cotización será para cada empresa la que resulte conforme a lo señalado en el artículo 1, con los límites que se le hayan asignado según las normas anteriores.

2. En el supuesto de que uno de los empleos conlleve la inclusión en el Régimen

General de la Seguridad Social en los términos indicados en el artículo 136.2.c) y e) del

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la distribución del tope máximo correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales solo se efectuará al objeto de determinar las cuotas correspondientes a las contingencias comúnmente protegidas por ambas modalidades de inclusión, así como los demás conceptos de recaudación conjunta. A tal fin, se efectuará una doble distribución del tope máximo de cotización citado, una de ellas para determinar la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para formación profesional, y la otra para determinar la cotización por desempleo y para el

Fondo de Garantía Salarial.

3. Los prorrateos indicados en los apartados anteriores se llevarán a cabo a petición de las empresas o personas trabajadoras afectadas. La distribución así determinada tendrá efectos a partir de la liquidación de cuotas que corresponda al mes en que se acredite la existencia de la situación de pluriempleo, salvo que se trate de períodos en los que hubiera prescrito la obligación de cotizar.

4. Las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o sus administraciones, de oficio o a instancia de la persona trabajadora o empresario afectados, podrán rectificar la distribución

entre las distintas empresas, efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, cuando, de acuerdo con dicha distribución, se produzcan desviaciones en las bases de cotización resultantes.

Art. 10 **Orden PJC 297/2026**

4.15. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE COTIZACIÓN DURANTE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL, RIESGO DURANTE EL EMBARAZO, RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL, NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR Y EJERCICIO CORRESPONSABLE DEL CUIDADO DEL LACTANTE, Y EN LOS CASOS DE COMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR CON PERÍODOS DE DESCANSO EN RÉGIMEN DE JORNADA A TIEMPO PARCIAL.

1. La obligación de cotizar permanece durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, aunque estos supongan una causa de suspensión de la relación laboral.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas tendrán derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellas personas trabajadoras que hubieran cumplido la edad de 62 años.

2. En las situaciones señaladas en el apartado anterior, la base de cotización aplicable para las contingencias comunes será la base de cotización del mes anterior al del hecho causante de la incapacidad temporal, de las situaciones de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural y por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante y la base de cotización del mes anterior al mes previo al del hecho causante del inicio del disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado de menor.

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

Primera. En el supuesto de remuneración que se satisfaga con carácter diario, hubiere o no permanecido en alta en la empresa la persona trabajadora durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiera la cotización. El cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por el número de días en que la persona trabajadora permanezca en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante para determinar la base de cotización durante dicha situación.

Segunda. Cuando la persona trabajadora tuviera remuneración mensual y hubiese permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior al de la iniciación de dichas situaciones, la base de cotización de ese mes se dividirá por 30. Si no hubiera permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiere la cotización. En ambos casos, el cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por 30 de permanecer todo el mes en la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, o por la diferencia existente entre dicha cifra y el número de días que realmente haya trabajado en dicho mes.

Tercera. Cuando la persona trabajadora hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes en que haya iniciado alguna de las situaciones a que se refiere este artículo, se aplicará a ese mes lo establecido en las reglas precedentes.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para calcular la base de cotización, a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. No obstante, y a fin de determinar la

cotización que por el concepto de horas extraordinarias corresponde efectuar, se tendrá en cuenta el promedio de las efectivamente realizadas y cotizadas durante el año inmediatamente anterior a la fecha

de iniciación de dichas situaciones. A tal efecto, el número de horas realizadas se dividirá por 12 o 365, según que la remuneración de la persona trabajadora se satisfaga o no con carácter mensual.

4. Salvo en los supuestos en que por disposición legal se establezca lo contrario, en ningún caso la base de cotización por contingencias comunes, en las situaciones a que se refiere este artículo, podrá ser inferior a la base mínima vigente en cada momento correspondiente a la categoría profesional de la persona trabajadora. A tal efecto, el correspondiente subsidio se actualizará desde la fecha de entrada en vigor de la nueva base mínima de cotización.

5. En la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante los períodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación en su caso, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la **disposición adicional sexagésima primera del texto refundido de la LGSS (introducida por el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, y adaptada a la CNAE-2025)**.

En el caso de empresas que ocupen a personas trabajadoras a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las empresas que ocupen a personas trabajadoras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre.

6. Cuando se compatibilice la percepción del subsidio por nacimiento y cuidado del menor con el disfrute de los períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, la base de cotización vendrá determinada por los dos sumandos siguientes:

- a) Base reguladora del subsidio, en proporción a la fracción de jornada correspondiente al período de descanso.
- b) Remuneraciones sujetas a cotización, en proporción a la jornada efectivamente realizada.

Art. 6 **Orden PJC 297/2026**

4.16. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE COTIZACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE PERMANENCIA EN ALTA SIN PERCIBO DE RETRIBUCIONES

1. Cuando la persona trabajadora permanezca en alta en el Régimen General de la

Seguridad Social y se mantenga la obligación de cotizar conforme a lo dispuesto en el artículo 144.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que perciba remuneración computable, se tomará como base de cotización la mínima correspondiente al grupo de su categoría profesional. A efectos de cotización por

las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se tendrá en cuenta el tope mínimo de cotización establecido en el artículo 2.2. Las citadas bases de cotización se aplicarán exclusivamente, y de forma proporcional al número de días, respecto del período en que las personas trabajadoras permanezcan en esta situación.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las situaciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 27 de octubre de

1992, por la que se dictan instrucciones en relación con la cotización al Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos incluidos en el campo de aplicación de dicho Régimen,

durante las situaciones de licencia o permiso sin sueldo, suspensión provisional de funciones, cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria y plazo posesorio por cambio de destino.

Art. 7 **Orden PJC 297/2026**

4.17. COTIZACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL.

Desde el **1 de enero de 2026**, la **cotización adicional** correspondiente al mecanismo de equidad intergeneracional en el Régimen General de la Seguridad Social se determinará aplicando el tipo del **0,90 por ciento** sobre la base de cotización por contingencias comunes, del que el **0,75 por ciento** será a cargo del empleador y el **0,15 por ciento**, a cargo de la persona trabajadora.

En el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el

Régimen General de la Seguridad Social, dicha cotización adicional se aplicará tanto a los períodos de actividad, con la distribución entre empleador y persona trabajadora antes indicada, como a los períodos de inactividad, en los que esta cotización correrá a cargo exclusivo de la persona trabajadora.

Art. 16 **Orden PJC 297/2026**

4.18. COTIZACIÓN ADICIONAL DE SOLIDARIDAD.

1. Desde el **1 de enero de 2026**, la **cotización adicional** de solidaridad en el Régimen

General de la Seguridad Social se determinará, respecto a las retribuciones a que se refiere el artículo 19 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y conforme a lo dispuesto en el artículo 72 bis del Reglamento General sobre Cotización y

Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aplicando los siguientes tipos de cotización:

a) El **1,15 por ciento** a la parte de la retribución comprendida entre **5.101,21** euros y

5.611,32 euros, siendo el **0,96 por ciento a cargo de la empresa y el 0,19 por ciento a cargo** de la persona trabajadora.

b) El **1,25 por ciento** a la parte de la retribución comprendida entre **5.611,33** euros y

7.651,80 euros, siendo el **1,04 por ciento a cargo de la empresa y el 0,21 por ciento a cargo** de la persona trabajadora.

c) El **1,46 por ciento** a la parte de la retribución que supere los **7.651,80** euros, siendo el **1,22 por ciento a cargo de la empresa y el 0,24 por ciento a cargo** de la persona trabajadora.

2. En el caso de personas trabajadoras con modalidad de cotización diaria, procederá ingresar esta cotización adicional cuando el importe de sus retribuciones exceda del importe de la base máxima de cotización diaria multiplicado por el número de días en alta con obligación de cotizar.

En el caso de personas trabajadoras con modalidad de cotización mensual, procederá ingresar esta cotización adicional cuando el importe de sus retribuciones exceda del importe de la base máxima de cotización mensual, en proporción al número de días en alta con obligación de cotizar.

3. Respecto a los artistas a los que se refiere el artículo 11, la cotización adicional de solidaridad deberá calcularse por las retribuciones que excedan del tope máximo de cotización establecido en cada momento, salvo que el importe de la base a cuenta sea superior a aquel, en cuyo caso se calculará sobre las retribuciones que excedan de la base de cotización a cuenta. Esta cotización adicional será

definitiva para las empresas y provisional para la persona trabajadora, regularizándose dicha cotización provisional al finalizar el ejercicio económico, junto con la cotización por contingencias comunes y la cotización para desempleo.

4. Respecto a los profesionales taurinos a los que se refiere el artículo 12, la cotización adicional de solidaridad deberá calcularse por las retribuciones indicadas para los artistas en el apartado 3, sin perjuicio de su regularización posterior al finalizar el ejercicio económico tanto para las empresas como para la persona trabajadora.

Art. 17 **Orden PJC 297/2026**

4.19. COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL

El artículo 246 de la LGSS establece:

- a) La base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que se recaudan conjuntamente con las cuotas de aquella es siempre mensual y está constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias.
- b) La base de cotización así determinada no puede ser inferior a las cantidades que reglamentariamente se determinen.
- c) Las horas complementarias cotizan a la Seguridad Social sobre las mismas bases y tipos que las horas ordinarias.

Las previsiones legales se completan con el contenido del artículo 65 del RGCL en la forma siguiente:

- a) La base de cotización, para las diferentes contingencias de la Seguridad Social, así como para las de recaudación conjunta —desempleo, Fondo de Garantía

Salarial y formación profesional— se determina de acuerdo a las reglas generales.

- b) La base de cotización así determinada no puede ser inferior:

- Para las contingencias comunes, al resultado de multiplicar la base mínima correspondiente a la categoría profesional del trabajador, adaptada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el número de horas realmente trabajadas en el mes a que se refiere la liquidación de cuotas.
- Para las contingencias de desempleo, accidente de trabajo y enfermedad profesional y de los demás conceptos de recaudación conjunta, al resultado de multiplicar el tope mínimo absoluto, adaptado por el ministerio citado, por el número de horas realmente trabajadas, en el mes a que se refiere la liquidación de cuotas. En ningún caso, la base así obtenida podrá ser superior al tope máximo señalado en el artículo 2.1 ni inferior, desde el 1 de enero de 2025, a 8,32 euros por cada hora trabajada.
- c) El importe de la base mínima/horaria, para la cotización por contingencias comunes según grupos de cotización, en los supuestos de contratos a trabajo a tiempo parcial, conforme a la **Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo**, es:

- Grupo 1: 11,62 euros/hora.
- Grupo 2: 9,84 euros/hora.

- Grupo 3: 8,38 euros/hora.
- Grupos 4 al 11: 8,32 euros/hora.

4.20. COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL

APRENDIZAJE Y LOS CONTRATOS FORMATIVOS EN ALTERNANCIA

La correspondiente Ley de presupuestos generales del Estado establece las reglas respecto de la cotización aplicable en los casos de contratos formativos, con la particularidad que la cuota no es el resultado de aplicar un porcentaje (tipo de cotización) sobre la remuneración percibida (base de cotización), sino que la misma consiste en una cuantía fija, salvo en lo que se refiere a la cotización por desempleo. No obstante, en los nuevos casos de contratos formativos en alternancia, si la base de cotización (determinada conforme a las reglas generales) supera el importe de la base mínima de cotización, en este caso la cuota total es el resultado de sumar a las cuantías fijas, que se señalan a continuación, la cuota resultante de aplicar el tipo de cotización al exceso de la base mínima.

De acuerdo con el artículo 46 de la **Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo**, en la cotización en las situaciones indicadas se aplica lo siguiente:

Desde el 1 de enero de 2025, la cotización a la Seguridad Social y por las demás contingencias protegidas respecto a las personas trabajadoras que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje o un contrato de formación en alternancia se efectuará conforme a las siguientes reglas:

Primera. Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada conforme a las reglas establecidas en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, no supere la base mínima mensual de cotización de dicho régimen:

1.º La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 67,13 euros por contingencias comunes, de los que 55,97 euros serán a cargo del empresario y 11,16 euros, a cargo de la persona trabajadora, y de 7,71 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario, de los que 3,99 euros corresponden a incapacidad temporal y 3,72 euros, a incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

2.º La base de cotización por desempleo será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a la que será de aplicación el tipo y la distribución del mismo a que se refiere el artículo 33.2.a).1.º

3.º La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 4,25 euros, a cargo del empresario.

4.º La cotización por formación profesional consistirá en una cuota mensual de 2,36 euros, de los que 2,09 euros serán a cargo del empresario y 0,27 euros, a cargo de la persona trabajadora.

Segunda. Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada conforme a las reglas establecidas en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, supere la base mínima mensual de cotización de dicho régimen, a las cuotas únicas a que se refiere la regla primera se les sumarán las cuotas resultantes de aplicar, al importe en que la base de cotización exceda de la base mínima, los siguientes tipos de cotización:

1.º Para la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo del empresario y el 4,70 por ciento, a cargo de la persona trabajadora, y para la cotización por contingencias profesionales, el tipo que corresponda de la tarifa de primas establecida en la **disposición adicional sexagésima primera del texto refundido de la LGSS (introducida por el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, y adaptada a la CNAE-2025)**, a cargo del empresario.

2.º Para la cotización por desempleo, al Fondo de Garantía Salarial y por formación profesional, los tipos y la distribución de los mismos a que se refiere el artículo 33.2.a).

1.º, b) y c).

Tercera. Para el mecanismo de equidad intergeneracional, se aplicará el tipo del **0,90 por ciento** sobre la base de cotización por contingencias comunes, del que el 0,67 corresponderá al empresario y 0,13, a la persona trabajadora, sobre la base de cotización mínima del Régimen General de la Seguridad Social.

Cuarta. Durante la percepción de la prestación por desempleo, la cotización a la Seguridad Social se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 8.6.

Quinta. Las retribuciones que perciban las personas trabajadoras en concepto de horas extraordinarias estarán sujetas a la cotización adicional regulada en el artículo 5.

Desde octubre de 2023, la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que las realicen.

En estos casos, está expresamente excluida la cotización finalista del Mecanismo de

Equidad intergeneracional y a las cuotas por contingencias comunes les resultará de aplicación una reducción general del 95 %.

5. COTIZACIÓN EN OTROS SUPUESTOS ESPECIALES

5.1. INCREMENTO EN LA CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES EN

LOS CONTRATOS TEMPORALES DE CORTA DURACIÓN

1. Los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo.

2. Dicha cotización adicional se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la

Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes.

3. Esta cotización adicional no se aplicará a los contratos a los que se refiere este artículo, cuando sean celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para

Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de

Hogar, en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, o en la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades, técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad; ni a los contratos por sustitución.

Art. 151 LGSS

5.2. COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE ABONO DE SALARIOS CON CARÁCTER

RETROACTIVO

1. Cuando hayan de abonarse salarios con carácter retroactivo, el ingreso de las liquidaciones que deban de efectuarse a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de

Garantía Salarial y formación profesional como consecuencia de ellos se realizará en los plazos señalados en el artículo 56.1.c) del Reglamento General de Recaudación de la

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

En dichos supuestos, el ingreso se efectuará mediante la correspondiente liquidación complementaria, a cuyo fin se tomarán las bases, topes, tipos y condiciones vigentes en los meses a que los citados salarios correspondan.

2. De igual forma se liquidarán aquellas gratificaciones que no puedan ser objeto de cuantificación anticipada total o parcialmente, a efectos del prorrateo establecido en el artículo 1, a cuyo fin las empresas deberán formalizar una liquidación complementaria por las diferencias de cotización relativas a los meses del año ya transcurridos e incrementar, en la parte que corresponda, las cotizaciones pendientes de ingresar durante el ejercicio económico del año 2024.

3. Las liquidaciones complementarias a que se refieren los apartados anteriores se confeccionarán con detalle separado de cada uno de los meses transcurridos.

Art. 29 **OM PJC 297/2026**

5.3. COTIZACIÓN POR PERCEPCIONES CORRESPONDIENTES A VACACIONES

DEVENGADAS Y NO DISFRUTADAS

Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato.

La liquidación y cotización complementaria comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten afectados.

No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, en los supuestos en que, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración a percibir por el trabajador deba incluir la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas, se aplicarán las normas generales de cotización.

Art. 30 **Orden PJC 297/2026**

5.4. COTIZACIÓN POR LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268.6 del texto refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, el empresario es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar por los salarios de tramitación en los supuestos a que se refiere el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de su derecho a reclamar del Estado el importe de las cuotas correspondientes a dichos salarios en los términos previstos en el artículo 56.5 de esta última ley y en el

Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido, y demás disposiciones complementarias.

El ingreso de las cuotas correspondientes se efectuará en el plazo previsto en el artículo 56.1.c), 4.º, del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Art. 31 **Orden PJC 297/2026**

5.5. TIPO DE COTIZACIÓN EN SUPUESTOS ESPECIALES

5.5.1. Supuestos de actividad en casos de trabajadores que han cumplido la edad de acceso a la jubilación

En el caso de trabajadores que tengan la edad de acceso a la jubilación únicamente tienen obligación de cotizar a efectos de incapacidad temporal, así como, en su caso, contingencias profesionales, así como los perceptores de pensión de jubilación activa

(art. 152 y 153 del TRLGSS). Además, éstos últimos quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 % sobre su base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones.

A tal efecto, la **Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo**, establece el tipo de cotización por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, fijándolo en 1,55 %, del que el 1,30 % será a cargo de la empresa y el 0,25 % a cargo del trabajador.

Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena regulado en el artículo 249 quáter compatible con la pensión de jubilación, los empresarios estarán obligados a solicitar el alta y cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social únicamente por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho régimen, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre empresario y trabajador, quedando a cargo del empresario el 7 por ciento y del trabajador el 2 por ciento.

6. LIQUIDACIÓN DE OTRAS DEUDAS

6.1. INTRODUCCIÓN

El RGCL dedica su capítulo III a la liquidación de deudas cuyo objeto no sean cuotas y su control.

La gestión liquidatoria de este tipo de deudas corresponde a la TGSS, que la ha de llevar a cabo con sujeción a las normas contenidas en el RGCL, y en las demás disposiciones complementarias, sin perjuicio de las funciones liquidatorias que, con carácter de especialidad, dichas normas puedan atribuir ex- presamente a otros órganos de las Administraciones públicas y de los actos y operaciones liquidatorias que excepcionalmente se impongan a los sujetos obligados al pago de tales deudas.

6.2. FORMA Y REQUISITOS DE LA LIQUIDACIÓN DE OTRAS DEUDAS

a) Determinación de los capitales, coste de pensiones y otras prestaciones.

La determinación del valor actual del capital coste de las pensiones que deban ingresar las mutuas colaboradoras o empresas declaradas responsables de prestaciones a su cargo, se realiza por la TGSS en la siguiente forma:

- En el supuesto de pensiones, se aplican las tablas aprobadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- El importe de las cantidades a tanto alzado o prestaciones de cuantía fija o periódica no vitalicias se determina por la resolución en que se reconozca el derecho a las mismas.

b) Aportaciones por reaseguro con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Respecto de las aportaciones por reaseguro de las mutuas colaboradoras, el RGCL distingue según se trate de reaseguro obligatorio o facultativo u otros sistemas de compensación de resultados.

- En el primer supuesto, las mutuas, como contraprestación a su cuota de responsabilidad por las prestaciones que procedan al producirse los riesgos objeto de reaseguro obligatorio, han de realizar

una aportación consistente en el porcentaje que fije el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sobre la totalidad de las cuotas por contingencias profesionales.

- Si las mutuas han concertado facultativamente reaseguros complementarios del obligatorio, para reasegurar el exceso de pérdidas por las cantidades que superen el límite máximo de responsabilidad obligatoria convenido, la liquidación de sus resultados se lleva a cabo por la TGSS en la forma y condiciones establecidas en el concierto suscrito.

El artículo 63.2 del RD 1993/1995 de 7 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales de la Seguridad Social establece:

“En relación con la protección de accidentes de trabajo a que se refiere el presente capítulo, las Mutuas deberán reasegurar obligatoriamente en la Tesorería General de la

Seguridad Social el 30 por 100 de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que asumen respecto de sus trabajadores protegidos, correspondiendo como compensación a dicho Servicio común, el porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por tales contingencias que se determine por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En relación con el exceso de pérdidas no reaseguradas según lo establecido en el párrafo anterior, las Mutuas podrán optar entre constituir los correspondientes depósitos en la

Tesorería General de la Seguridad Social o formalizar con la misma un concierto facultativo en régimen de compensación entre las Mutuas concertantes”.

La disposición adicional décima del citado reglamento establece: “A efectos de lo establecido en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 63 del presente

Reglamento, y sin perjuicio de las facultades conferidas en el mismo al Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social para la determinación del porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio, dicha participación se fija inicialmente en el 28 por 100”.

c) Liquidación de sanciones y recargos de prestaciones.

La determinación de las cuantías de las sanciones y de los responsables de las mismas por infracciones en materia de Seguridad Social, previstas en los artículos 20 y siguientes de la LISOS, se ha de llevar a cabo conforme al procedimiento sancionador y liquidatorio (aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo).

Las resoluciones definitivas en vía administrativa, que impongan sanciones económicas por infracciones de las normas de Seguridad Social, se han de comunicar a la TGSS, la cual ha de instar su pago de los sujetos responsables mediante la

correspondiente reclamación de deuda a los solos efectos recaudatorios y sin posibilidad de revisión de la sanción impuesta.

d) Los recargos de las prestaciones económicas por incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales.

Los recargos impuestos mediante Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad

Social (INSS), una vez sean firmes en vía administrativa, se han de comunicar a la TGSS, con indicación expresa del momento en que se hubiera realizado su notificación, para la recaudación por esta del importe de tales recargos, sin perjuicio de las devoluciones que, en su caso, procedan, si se reducen o anulan en vía judicial los derechos reconocidos en dichas resoluciones administrativas.

En el supuesto de que los recargos recaigan sobre pensiones, la TGSS determina el importe del capital coste de aquellos, procediendo a su recaudación junto a los intereses de capitalización que procedan hasta la fecha de su ingreso.

e) Liquidación de préstamos, premios de gestión.

Los reintegros de los préstamos que tengan el carácter de inversión social se han de efectuar en el plazo y demás condiciones fijadas en el contrato de préstamo.

En el supuesto de inexistencia de estipulaciones al respecto, el reintegro se efectúa desde el día siguiente al de la notificación de la reclamación de deuda expedida por la

TGSS y hasta el último día hábil del mes siguiente. transcurrido el plazo reglamentario de ingreso sin que se haya satisfecho la deuda, se inicia el procedimiento ejecutivo mediante la emisión de la providencia de apremio, en la que se cuantifica la deuda pendiente de pago, con el recargo e intereses correspondientes.

f) Liquidaciones de las aportaciones por ayudas equivalentes a jubilación anticipada o previas a la jubilación o por reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.

- La determinación de las aportaciones por ayudas equivalentes a jubilaciones anticipadas o previas a la jubilación ordinaria que deban ingresar las empresas es efectuada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o por el órgano de la comunidad autónoma que hubiere asumido estas competencias.

La autoridad que haya concedido las ayudas ha de dar traslado de las resoluciones en que se declare y reconozca el derecho a la percepción de tales ayudas a la TGSS, para que por esta se proceda a la recaudación de su importe.

El Real Decreto 3/2014, regula la concesión de subvenciones denominadas ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la

Seguridad Social. Su finalidad es atender económicamente a los trabajadores incluidos en procesos de reestructuración.

Se trata de una ayuda mensual (75% de la división entre 7 de las bases de cotizaciones de los últimos 6 meses anteriores al despido, con reglas especiales para determinados trabajadores) y la cotización a la Seguridad Social durante el periodo de percepción. Su duración máxima es de 4 años y se abona por la TGSS.

El 60% de la cuantía corresponderá a la empresa y el resto se financiará con cargo a los Presupuestos del Estado.

Solo podrán acceder los trabajadores despedidos por causa económica, técnica, organizativa y de producción, a los que se requiere ciertos requisitos de edad, cotización y antigüedad mínima en la empresa.

Asimismo en los procesos de reestructuración de empresas, es posible obtener otras ayudas reguladas en el RD 908/2013 que concede el Ministerio de Empleo para financiar planes formalizados a través de seguros colectivos. Se trata de conceder subsidios complementarios o aportaciones al Convenio

especial de los trabajadores afectados por despido colectivo o despido objetivo económico.

- Cuando, por decisión de la entidad gestora o colaboradora o por resolución judicial, se declare la procedencia de los reintegros de las prestaciones de la Seguridad Social que, en todo o en parte, resulten indebidamente percibidos, la resolución o acuerdo ha de reflejar los datos identificativos del sujeto responsable, así como los determinantes de la cuantía de las prestaciones para su liquidación y, en su caso, para su reclamación administrativa por la TGSS.

Las prestaciones recibidas en especie se han de liquidar por la entidad gestora que los hubiere dispensado, que determina su precio aplicando las tarifas que estuvieran fijadas o, en su defecto, el coste medio de las prestaciones y beneficios análogos a los que deben ser reintegrados.

I INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DEL TEMA

ESTRUCTURA DE LA COTIZACIÓN A LA SS

ELEMENTO	EMPRESA	TRABAJADOR	TOTAL
Contingencias	23,60%	4,70%	28,30%
Desempleo (contrato	5,50%	1,55%	7,05%
FOGASA	0,20%	—	0,20%
Formación Profesional	0,60%	0,10%	0,70%
AT y EP	(TARIFAS)	—	Variable
Horas extraordinarias	12%	2%	14%
Horas extraordinarias	23,60%	4,70%	28,30%

CÁLCULO BASE DE COTIZACIÓN (Art. 147 LGSS)

- Salario base + complementos salariales del mes
- + Parte proporcional de pagas extraordinarias ($\div 12$)
- + Horas extraordinarias (base separada para AT/EP)

Día 1 Alta en mes → cotización mes completo	30 días Plazo pago cuotas mes anterior	3,5× Recargo deuda sin impugnación (20% → 35%)	60% → 75% IT: porcentaje sobre BR
--	---	---	---

Error: El tipo de cotización por CC es el mismo para contratos fijos y temporales

Correcto: El desempleo varía: indefinido 7,05% / temporal 8,30%

Error: Las pagas extraordinarias no cotizan a la SS

Correcto: Las pagas extras Sí cotizan: se prorratan dividiéndolas entre 12

Error: El FOGASA lo pagan empresa y trabajador a partes iguales

Correcto: El FOGASA (0,20%) lo paga EXCLUSIVAMENTE la empresa

PREGUNTAS TIPO TEST · TEMA 4

1. ¿Qué porcentaje total corresponde a la cotización por Contingencias Comunes?

- a) 23,60%
- b) 28,30%**
- c) 32,00%
- d) 24,30%

! El tipo total es 28,30%: 23,60% a cargo de la empresa + 4,70% a cargo del trabajador.

2. ¿Qué cuota corre exclusivamente a cargo del empresario?

- a) Contingencias Comunes
- b) Formación Profesional
- c) FOGASA**
- d) Desempleo

! El FOGASA (0,20%) es aportación exclusiva del empresario. El trabajador no contribuye al Fondo de Garantía Salarial.

3. ¿Hasta qué día del mes siguiente es el plazo general de ingreso de cuotas?

- a) Día 15
- b) Día 20
- c) Día 30 o último hábil**
- d) Día 25

! El plazo reglamentario de ingreso en periodo voluntario es hasta el último día del mes siguiente al de devengo (o día 30).

4. ¿Cómo se incluyen las pagas extraordinarias en la base de cotización?

- a) No se incluyen, están exentas
- b) Se suman íntegras en el mes que se pagan
- c) Se prorratan dividiendo entre 12**
- d) Solo computan si superan el SMI

! Las pagas extras se prorratan entre 12 y se añaden mensualmente a la BC, independientemente de cuándo se abonen al trabajador.

5. ¿Qué recargo corresponde a una deuda no impugnada en plazo? a) 10%

- b) 20%

c) 35%

d) 50%

El recargo es del 20% si la deuda fue impugnada en plazo, y del 35% si no fue impugnada. Se aplica sobre la cuota principal.

6. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las deudas con la Seguridad Social?

a) 1 año

b) 2 años

c) 3 años

d) 4 años

Las deudas con la SS prescriben a los 4 años (art. 24 LGSS), contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso.

FICHA RESUMEN · TEMA 4

I TIPOS DE COTIZACIÓN 2024

Contingencias Comunes: 28,30% (23,60%E + 4,70%T)

- › Desempleo indefinido: 7,05% (5,50%E + 1,55%T)
- › Desempleo temporal: 8,30% (6,70%E + 1,60%T)
- › FOGASA: 0,20% (solo empresa)
- › FP: 0,70% (0,60%E + 0,10%T)

H.Extra fuerza mayor: 14% (12%E + 2%T)

- › H.Extra resto: 28,30% (23,60%E + 4,70%T)

I BASE DE COTIZACIÓN

BC mensual = retribución íntegra mensual

- › Incluye: pagas extras (+12), complementos
- › Excluye: dietas (límites reglamentarios)
- › **Tope máximo 2026: 5.101,20 €/mes**
- › Base mínima: SMI vigente × prorrateo

I PLAZOS Y LIQUIDACIÓN

Periodo liquidación: mensual (mes natural)

- › Pago en plazo reglamentario: hasta día 30 mes sig.
- › Sistema RED: liquidación electrónica obligatoria
- › Deducción IT a cargo empresa: primeros 3 días
- › Deducción pago delegado → prestaciones IT

II RECARGOS Y PRESCRIPCIÓN

Recargo 20% → deuda impugnada en plazo

- › Recargo 35% → deuda no impugnada
- › Intereses de demora: Ley Presupuestos

Prescripción deuda: 4 años

- › Infracciones LISOS: hasta 187.515 €